Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001

Parte Speciale

Approvato dal CdA in data 7 novembre 2024

1. LA STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento fa parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di Sicurmas S.r.l. ("**Parte Speciale**").

Nella presente Parte Speciale verranno usate le definizioni riportate nel Modello Parte Generale (nel prosieguo usate con la lettera maiuscola per agevolare la disamina del testo).

La Parte Speciale definisce le procedure che Persone Interne e Persone Esterne devono concretamente seguire. Nello specifico, vengono delineati principi e regole di condotta per ogni area aziendale, tenuto conto delle fattispecie di Reato Presupposto rilevanti per la stessa e delle correlate Attività Sensibili.

Resta inteso che, al di là di quanto specificatamente previsto nella presente Parte Speciale e fermo restando quanto stabilito dal Codice Etico, le Persone Interne e le Persone Esterne devono:

- astenersi dal commettere o partecipare alla realizzazione di condotte che possano integrare le fattispecie di Reato Presupposto, anche nella forma del concorso o del tentativo;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie di Reato Presupposto, possano essere suscettibili, potenzialmente, di condurre alla commissione degli stessi.

Le Persone Interne ed Esterne devono inoltre applicare le regole nel prosieguo indicate, distinte per area di riferimento (es. una figura commerciale dovrà tenere conto anzitutto di quelle riportate nella scheda "1. Area Commerciale").

Le aree aziendali di rilievo individuate, in cui vengono svolte determinate Attività Sensibili, sono le seguenti:

1. Area Commerciale (nello specifico, le attività volte al procacciamento di clienti e di nuovi affari);
2. Risorse Umane (la selezione e la gestione del personale);
3. Finance (la gestione della contabilità, incluso ciclo attivo e passivo, e della tesoreria);
4. Gestione fornitori (la gestione dei rapporti con i fornitori, compresi i consulenti);
5. Esecuzione contratti (la concreta erogazione dei servizi);
6. Area IT (la gestione delle risorse informatiche aziendali);
7. Affari legali.

1. AREA COMMERCIALE

Reati astrattamente ipotizzabili:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche aggravata (artt. 640, comma 2, n. 1) e 640 bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter Decreto)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 Decreto)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Attività sensibili

1. Ricerca di prospect
2. Rapporti con concorrenti
3. Predisposizione, condivisione e negoziazione delle offerte
4. Conclusione del contratto

Figure coinvolte

Amministratori

Commerciale interno

Eventuali commerciali esterni

Procedure

- Utilizzo esclusivamente degli standard contrattuali predisposti dalla Società; eventuali varianti devono sempre essere approvate dagli Amministratori o, se l'offerta è gestita da un Amministratore, deve essere comunicata anche agli altri; ove necessario, gli Amministratori possono coinvolgere il legale esterno che supporta la Società per la contrattualistica.
- Applicazione dei tariffari decisi dalla Società, indicati alle figure commerciali dagli Amministratori o da questi ultimi utilizzati in caso di diretta gestione della trattativa.

- Approvazione del contratto da parte degli Amministratori, con sottoscrizione da parte di quello dotato del potere di impegnare la Società.
- Divieto di offrire omaggi, premialità, regalie, rimborsi.
- Divieto di ricorrere ad ulteriori intermediari tra la Società e il cliente, a meno che si tratti di associazioni di categoria, in quanto soggetti affidabili e autorevoli.
- Divieto di interagire con persone che operano per conto e/o nell'interesse di soggetti concorrenti per porre in essere condotte volte a condizionarli e/o intimidirli.
- In caso di avvicinamento da parte di soggetti presumibilmente facenti parte di gruppi criminosi o comunque di dubbia affidabilità, divieto di proseguire nei rapporti e obbligo di condividerlo con / tra gli Amministratori per valutare le opportune iniziative, anche legali.
- In caso di interazioni con la Pubblica Amministrazione, partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società.
- In sede di ispezioni da parte dei funzionari pubblici ed agenti di polizia giudiziaria, obbligo, per i rappresentanti della Società, di operare con integrità, trasparenza e correttezza.

2 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, Cod. pen.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche aggravata (artt. 640, comma 2, n. 1) e 640 bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter Decreto)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 Cod. pen.).
- Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 e art. 10-quarter del D.Lgs. n. 74/2000).

Attività sensibili

1. Selezione e assunzione del personale
2. Definizione della retribuzione (fissa e variabile)
3. Valutazione del personale
4. Amministrazione del personale

Figure coinvolte

Amministratori

Dipendenti/collaboratori (compresi commerciali in regime di lavoro autonomo)

Procedure

- Pianificazione da parte degli Amministratori delle risorse da assumere in funzione del reale fabbisogno aziendale.
- Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione rispetto al budget.
- Definizione da parte degli Amministratori, anche in funzione dell'area di competenza (consulenza SSLL/privacy o servizi IT), dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo.
- Verifica, attraverso diverse fasi di screening (esame del CV e colloqui), della coerenza delle candidature con il profilo definito.
- Accertamento dell'assenza di eventuali conflitti di interesse con il candidato e in generale di potenziali situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di Reati Presupposto (ad es. interferenze con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto oppure con soggetti che svolgono attività professionale / di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali).
- Verifica, in caso di cittadini di paesi extracomunitari, della sussistenza di permesso di soggiorno in corso di validità.
- Formulazione trasparente dell'offerta economica e delle condizioni di inserimento e inquadramento contrattuale, con definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti). Quanto sopra deve essere approvato dagli Amministratori.
- Raccolta ed archiviazione in appositi database, a cui accedono i soli Amministratori, della documentazione relativa alle candidature pervenute e delle lettere di assunzione.
- Chiara definizione degli obiettivi assegnati a ciascun dipendente e della relativa remunerazione, nel rispetto dei criteri di correttezza ed equilibrio.
- Autorizzazione di aumenti retributivi, avanzamenti di carriera, bonus e benefits da parte degli Amministratori, sempre nel rispetto dei criteri di correttezza ed equilibrio. Aumenti e bonus devono essere corretti e equilibrati in modo da non incentivare, in caso di obiettivi eccessivi, il compimento di condotte illecite.
- Se previsti incentivi, verifica di corrispondenza tra gli stessi e le performance.
- Gestione amministrativa del personale affidata ad un consulente del lavoro, quale soggetto specializzato, a cui demandare altresì le comunicazioni agli enti previdenziali e assistenziali competenti.
- Modalità di rilevazione delle presenze, anche attraverso sistemi automatizzati, che garantiscano la tracciabilità in accordo con le previsioni di legge applicabili.

- Autorizzazione di assenze, ferie, permessi e straordinari da parte del diretto superiore.
- Verifica periodica della correttezza dei cedolini predisposti dal consulente del lavoro.
- Pagamento degli stipendi da parte del Presidente CdA.
- Autorizzazione preventiva da parte degli Amministratori alle richieste di trasferta / uscita di servizio.
- Concessione di anticipi di spese solo dietro richiesta formale, preventivamente approvata dal diretto superiore.
- Previsione di un processo di assegnazione formale delle carte di credito, con definizione di un limite di spesa mensile per le carte di credito.
- Definizione delle tipologie di spese rimborsabili e delle relative modalità di riconoscimento. In particolare, devono essere posti in essere controlli formalizzati, da e tra Amministratori, circa l'inerenza delle spese per le quali si richiede il rimborso e la corrispondenza tra quanto riportato nelle note spese e i giustificativi consegnati.
- Verifica periodica degli estratti conto delle carte di credito, con riferimento al merito delle spese sostenute.

In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio è diffuso in modo trasversale nell'ambito di tutte le attività aziendali ed è oggetto di prevenzione come segue:

- identificazione soggetti competenti in materia con particolare riguardo a Datore, RSPPP, Dirigenti, Preposti e Addetti alle emergenze, dotati di apposite nomine;
- identificazione e formale designazione del Medico competente, verso cui sono attivi appositi flussi informativi (es. condivisione DVR);
- valutazione tempestiva dei rischi da parte del Datore, con supporto di RSPP e Medico competente; la valutazione è documentata con la stesura, secondo la normativa prevenzionistica vigente, del DVR, firmato da tute le figure previste ex lege e custodito presso la sede;
- adozione di misure volte alla prevenzione degli incendi ed all'evacuazione dei lavoratori;
- definizione di misure per fronteggiare situazioni di rischio, con particolare riguardo alla predisposizione (e periodico aggiornamento) del Piano di Emergenza;
- ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti;
- predisposizione e gestione, a cura del Medico Competente, di un piano della sorveglianza sanitaria volto sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- gestione tempestiva ed accurata degli infortuni sul lavoro; rispetto a quelli che comportano un'assenza di almeno un giorno, devono essere indagate le relative possibili cause;
- con cadenza almeno annuale, programmazione di riunioni periodiche, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico Competente, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le

riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV;

- deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza;
- lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;
- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- resa ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale, sentito RSPP e M.C.;
- richiedere l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle regole vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- adempimento degli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione di specifici piani formativi;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- coinvolgimento di fornitori affidabili per il reperimento degli strumenti di lavoro, per la manutenzione degli impianti di condizionamento, elettrici, termici, antincendio e idraulici e per la pulizia degli spazi;
- stipulare idonea assicurazione degli infortuni del personale non indennizzabili dall'INAIL;
- i Dirigenti e i Preposti vigilano, per quanto di loro competenza, sull'adozione e mantenimento delle misure minime di prevenzione e protezione dalla salute e sicurezza sul lavoro dettate da normativa applicabile, linee guida di settore e dal buon senso professionale.

3 FINANCE

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, Cod. pen.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche aggravata (artt. 640, comma 2, n. 1) e 640 bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Indebita restituzione di conferimenti e illegale ripartizione di utili e riserve (artt. 2626 e 2627 Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. civ.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10, art. 10-quater e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.);

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).

Attività sensibili

1. Apertura / chiusura di conti correnti.
2. Gestione dei pagamenti e degli incassi.
3. Gestione della piccola cassa.
4. Ciclo attivo e ciclo passivo.
5. Determinazione delle imposte dirette e indirette.
6. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento.
7. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.
8. Redazione e approvazione bilancio.

Figure coinvolte

Amministratori

Dipendenti

Commercialista

Legale esterno

Procedure

- Apertura, modifica e chiusura dei conti correnti da parte del Presidente CdA o da un Amministratore delegato a tal uopo.
- Se non sono direttamente gli Amministratori ad effettuare i pagamenti, autorizzazione da parte degli stessi in tal senso.
- Divieto di effettuare un pagamento in un paese diverso da quello in cui è stato eseguito il contratto o diverso da quello di residenza/domicilio/sede legale delle parti.
- Esecuzione dei pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario. Divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento o trasferimento fondi (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative / gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi molto limitati e in ogni caso rientranti nei limiti di legge).
- Esecuzione di pagamenti solo a fronte di idonea documentazione giustificativa (es. regolare fattura passiva, coerenti con gli accordi presi con la controparte; contratto di lavoro per gli stipendi; l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute in trasferta).
- Verifica della corrispondenza, prima di effettuare i pagamenti, tra: i) i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; ii) il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile (ad es., fattura / altro documento contabile) e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale.

- Monitoraggio costante degli incassi, nonché riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti).
- Con riferimento alla gestione della piccola cassa: (i) definizione delle tipologie di pagamenti che possono essere effettuati tramite la piccola cassa; (ii) previsione di riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa; iii) reintegrazione annuale del fondo cassa.
- Assegnazione di carte di credito aziendali a personale selezionato alla luce di specifiche esigenze strettamente connesse alle mansioni affidate.
- Autorizzazione preventiva dei pagamenti da effettuare mediante carta di credito aziendale.
- Accesso all'home banking solo a personale specificamente autorizzato, mediante l'utilizzo di MFA. I codici di accesso devono essere custoditi adeguatamente e non usati da personale non autorizzato.
- Definizione formale degli step da seguire per il recupero dei crediti, mediante coinvolgimento degli Amministratori e, ove necessario, del commercialista e/o del legale esterno.
- Gestione della contabilità tramite software gestionale.
- Conferimento dell'incarico di gestione e calcolo delle imposte al commercialista, a cui la Società si può appoggiare per le seguenti attività di controllo, restando fermo che gli Amministratori devono presidiare adeguatamente gli adempimenti fiscali:
  - monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
  - monitoraggio delle novità normative in materia fiscale;
  - analisi periodica dell'andamento delle partite attive e passive rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
  - verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
  - verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale
  - attività di controllo e di monitoraggio della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita all'eventuale consulente esterno;
  - verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA;
  - verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
  - verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte.
- Sottoscrizione dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte.
- Formale autorizzazione (i) del contenuto dei modelli dichiarativi e di versamento, (ii) all'invio degli stessi all'Amministrazione Finanziaria e (iii) al pagamento delle imposte.

- Gestione della contabilità mediante software gestionale che consente l'estrazione dei dati.
- Archiviazione della documentazione fiscale a cura del commercialista.
- Obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali.
- Con il supporto del commercialista:
  - monitoraggio contabile sulla correttezza delle imputazioni effettuate in contabilità generale nel corso dell'esercizio in chiusura;
  - quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
  - analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
  - verifiche sulla completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura e rettifica/integrazione/assestamento;
  - autorizzazione di eventuali scritture correttive (in caso di squadrature o saldi anomali) e convalida dei dati di accertamento necessari per le scritture di integrazione e rettifica.
- Verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.
- Previsione di un database per le anagrafiche clienti e fornitori, su apposito gestionale, accessibile solo dal personale autorizzato.
- Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.
- Verifica della completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni da trasmettere al commercialista.
- Predisposizione del budget annuale da parte degli Amministratori.
- Condivisione costante tra gli Amministratori sull'andamento dell'azienda, al fine di rappresentare le performance economico-finanziarie della Società.
- Verifica della corretta determinazione del risultato di esercizio.
- Approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA.
- Esecuzione dei rimborsi spese solo a fronte di idoneo documento giustificativo e previa autorizzazione dell'Amministratore.
- Verifica costante di coerenza tra le spese da rimborsare e i relativi giustificativi di spesa.
- Definizione di limiti per i rimborsi di spese sostenute e non documentate.

4 GESTIONE FORNITORI

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Indebita restituzione di conferimenti e illegale ripartizione di utili e riserve (artt. 2626 e 2627 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10, art. 10-quater e art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000).

Attività sensibili

1. Qualifica e valutazione dei fornitori
2. Negoziazione delle condizioni della collaborazione
3. Gestione della collaborazione

Figure coinvolte

Amministratori

Dipendenti/collaboratori

Fornitori (inclusi, in particolare, i consulenti esterni che concretamente eseguono le attività a favore dei clienti)

Procedure

- Esistenza di un'anagrafica dei fornitori costantemente aggiornata.

- Verifica dell'inerenza dell'acquisto/incarico rispetto all'operatività della Società e della copertura nel budget. Nel caso di acquisti/incarichi non standard, approvazione da parte di tutti gli Amministratori.
- Verifica circa la congruità dei corrispettivi rispetto alle condizioni di mercato.
- Prima dell'instaurazione della collaborazione, verifica del possesso da parte del fornitore dei necessari requisiti tecnico professionali e di affidabilità ed onorabilità, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse. Nel valutare il fornitore, utilizzo di criteri di valutazione delle offerte improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività.
- Coinvolgimento di tutti gli amministratori in caso di affidamento ad un fornitore molto rilevante (per valore o per tipologia di incarico), anche richiedendo l'intervento del legale e/o del commercialista ove necessario.
- Partecipazione del soggetto competente alla valutazione del fornitore di riferimento (es. Amministratore dedicato alla materia della SSLL in caso di incarico a nuovo professionista esperto in tale materia).
- Effettuazione di valutazioni periodiche circa l'idoneità del servizio reso dai fornitori e di verifica sull'assenza di condotte non conformi.
- Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo / regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo, anche con riferimento al rispetto del Modello e del Decreto (oltreché del Codice Etico). Eventuali varianti devono sempre essere approvate dagli Amministratori o, se l'offerta è gestita da un Amministratore, deve essere comunicata anche agli altri; ove necessario, gli Amministratori possono coinvolgere il legale esterno che supporta la Società per la contrattualistica.
- Definizione, all'interno del contratto, dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico, nonché alle competenze ed esperienze del consulente.
- Rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto alla prestazione fruita ed a quanto previsto dal contratto.
- Affidamento della gestione delle attività di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori a persona incaricata e competente, con supervisione degli Amministratori.

4 ESECUZIONE CONTRATTI

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, Cod. pen.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche aggravata (artt. 640, comma 2, n. 1) e 640 bis Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

- Abbandono o deposito dei rifiuti (art. 255 Cod. Amb.).

Attività sensibili

1. Erogazione della consulenza in materia SSLL: stesura docs (es. DUVRI, nomine, ecc.), formazione, esecuzioni di test (es. per normativa antincendio o rispetto a soglie rumore, verifiche ai fini di certificazioni ISO, RSPP, ecc.

2. Erogazione della consulenza in materia di privacy: predisposizione documenti per adeguamento alla normativa e supporto nella gestione degli adempimenti o per questioni specifiche.
3. Erogazione di formazione in materia di commerciale/vendite.
4. Noleggio di stampanti ad uso aziendale.
5. Assistenza IT: assistenza rispetto alle stampanti, nonché consulenza/assistenza rispetto a infrastruttura di rete aziendale (es. installazione software gestionali o di sicurezza). Per quanto riguarda i servizi IT:
    - gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi o a documenti con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni.
    - gestione dei *backup*;
    - gestione di *software*, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (*change management*);
    - gestione della sicurezza della rete;
    - assegnazione e utilizzo delle risorse informatiche.

Figure coinvolte

Amministratori

Dipendenti/collaboratori

Fornitori (inclusi, in particolare, i consulenti esterni che concretamente eseguono le attività a favore dei clienti)

Procedure

- Verifica della completezza ed accuratezza dell'offerta rispetto ai servizi prestati.
- Formale autorizzazione all'emissione della fattura.
- Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai servizi prestati.
- Affidamento della gestione delle attività di registrazione delle note di debito o delle note di credito (e in generale dei crediti) verso i clienti a persona incaricata e competente, con supervisione degli Amministratori. In caso di necessità, coinvolgimento del commercialista ove necessario.
- Utilizzo di un software gestionale per la contabilità e la gestione dei contratti.
- Impostazione di un rapporto con i consulenti improntato alla trasparenza, professionalità e legalità. Il consulente deve essere adeguatamente responsabilizzato, in quanto agisce per conto della Società, con possibile impatto anche sulla stessa (anche in termini di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto). A tal fine,
    - ogni documentazione redatta dal consulente deve essere sempre condivisa con la Società e deve essere mantenuta in ogni fase una supervisione da parte dell'Amministratore competente (es. quello deputato alla materia della SSLL per quanto concerne gli incarichi in tale materia);

- in caso di accertamenti tecnici volti a ottenere certificazioni, presenza di più di un soggetto, ove possibile;
- i compensi dei professionisti devono essere in linea con competenze e complessità delle prestazioni;
- al consulente non devono essere messe a disposizione somme o altro che possa rappresentare utilità per terzi; la gestione di rimborsi spese, premi, spese di rappresentanza deve essere svolta con la massima attenzione;
- al consulente vanno affidati solo incarichi meramente tecnici, con mantenimento della gestione del cliente per ogni altro aspetto in carico alla Società, per il tramite dell'Amministratore competente;
- al consulente deve essere richiesto, tramite vincoli contrattuali o domande specifiche da parte degli Amministratori, di aggiornare questi ultimi in ordine al loro operato. Resta inteso che il consulente debba essere obbligato a tenere traccia delle sue attività, essendo sottoposto ad un "right to audit" da parte della Società;
- al consulente deve essere vietato di utilizzare altri soggetti (sub-consulenti o intermediari) per svolgere attività a nome della Società, senza previa autorizzazione da parte di quest'ultima;
- i consulenti devono essere vincolati e in ogni caso sensibilizzati a segnalare qualsiasi situazione potenzialmente illecita o comunque anomale (anche in forma anonima, se temono ritorsioni o altre conseguenze pregiudizievoli);
- cessazione immediata del rapporto di collaborazione in caso di condotte non conformi da parte del consulente.

o I consulenti devono agire in autonomia, senza vincoli di subordinazione né nei confronti della Società né nei confronti del cliente; gli stessi vengono valutati soltanto rispetto al risultato finale del loro lavoro, non in base al tempo impiegato.

o In sede di ispezioni da parte dei funzionari pubblici ed agenti di polizia giudiziaria, obbligo, per i rappresentanti della Società, di operare con integrità, trasparenza e correttezza.

o A livello IT:

- gestione creazione / modifica / eliminazione delle utenze abilitate all'utilizzo dei sistemi informativi in capo alle figure IT interne;
- definizione di password di accesso univoche e secondo regole di impostazione sicure;
- obbligo di rinnovo periodico della password;
- previsione della sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito;
- previsione della chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;
- coinvolgimento figure IT in merito a nuove assunzioni, cambiamenti di ruolo o dimissioni del personale per corretta gestione strumenti IT (es. posta elettronica);
- Assegnazione al personale di un indirizzo di posta elettronica nominativo;

- revisione periodica delle utenze attive al fine di garantire la corretta profilazione e concessione dei privilegi a sistema;
- assegnazione dei profili di accesso degli utenti in base alle mansioni assegnate;
- autorizzazione specifica da parte dell'Amministratore competente per la parte IT per la connessione remota;
- verifica del buon esito delle operazioni mediante controllo dei log;
- registrazione degli accessi ai sistemi tramite file di log immodificabili;
- accesso ai file di log riservato al personale autorizzato;
- periodico monitoraggio dei log (di accesso e di attività) relativi alle utenze privilegiate, inclusi gli Amministratori di Sistema;
- applicazione delle regole dettate dal provvedimento del Garante Privacy in materia di Amministratori di Sistema;
- previsione notifica all'Amministratore IT in caso di anomalie;
- archiviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita; resta inteso che, alla cessazione del rapporto di lavoro / rapporto contrattuale con il cliente, le utenze vanno disattivate, anche in conformità con la normativa privacy;
- verifica con scanner di sicurezza all'apertura delle email in entrata;
- corretta archiviazione dei documenti / scritture contabili (ove digitalizzati e/o dematerializzati) al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo;
- previsione di un piano di backup periodico dei dati, file, programmi e sistemi operativi;
- effettuazione di test di ripristino periodici;
- tracciabilità delle richieste di intervento di manutenzione sui sistemi informativi (evolutiva, correttiva e ordinaria);
- utilizzo di ambienti segregati per sviluppo, test e produzione (segregazione sia logica, sia fisica);
- formale definizione di un processo di change management (inclusa la formale autorizzazione degli interventi di manutenzione);
- inventariazione degli applicativi ICT;
- utilizzo di appositi programmi antivirus aggiornati automaticamente su server e client;
- aggiornamento di programmi antivirus da installare su server e client;
- previsione di filtri antispamming, antiphishing e antivirus per i server di posta elettronica;
- utilizzo di firewall a protezione della rete interna;
- effettuazione di vulnerability assessment /penetration test periodici;
- formale definizione di piani di continuità operativa o di disaster recovery;

- previsione di reportistica periodica al fine di rilevare anomalie della rete e relativo monitoraggio;
- gestione operativa e tempestiva degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica, con immediato coinvolgimento dell'Amministratore competente per la parte IT
- utilizzo delle risorse informatiche assegnate esclusivamente per finalità attinenti all'attività lavorativa;
- sensibilizzazione degli utenti per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni (ad es. in merito al phishing o alle truffe telefoniche).

7 AREA IT

Reati astrattamente ipotizzabili

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Attività sensibili

Gestione delle risorse IT aziendali

Figure coinvolte

Amministratori

Dipendenti/collaboratori

Procedure

- gestione creazione / modifica / eliminazione delle utenze abilitate all'utilizzo dei sistemi informativi in capo alle figure IT interne;
- definizione di password di accesso univoche e secondo regole di impostazione sicure;
- obbligo di rinnovo periodico della password;

- previsione della sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito;
- previsione della chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;
- coinvolgimento figure IT in merito a nuove assunzioni, cambiamenti di ruolo o dimissioni del personale per corretta gestione strumenti IT (es. posta elettronica);
- Assegnazione al personale di un indirizzo di posta elettronica nominativo;
- revisione periodica delle utenze attive al fine di garantire la corretta profilazione e concessione dei privilegi a sistema;
- assegnazione dei profili di accesso degli utenti in base alle mansioni assegnate;
- autorizzazione specifica da parte dell'Amministratore competente per la parte IT per la connessione remota;
- verifica del buon esito delle operazioni mediante controllo dei log;
- registrazione degli accessi ai sistemi tramite file di log immodificabili;
- accesso ai file di log riservato al personale autorizzato;
- periodico monitoraggio dei log (di accesso e di attività) relativi alle utenze privilegiate, inclusi gli Amministratori di Sistema;
- applicazione delle regole dettate dal provvedimento del Garante Privacy in materia di Amministratori di Sistema;
- previsione notifica all'Amministratore IT in caso di anomalie;
- archiviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita; resta inteso che, alla cessazione del rapporto di lavoro / rapporto contrattuale con il cliente, le utenze vanno disattivate, anche in conformità con la normativa privacy;
- verifica con scanner di sicurezza all'apertura delle email in entrata;
- corretta archiviazione dei documenti / scritture contabili (ove digitalizzati e/o dematerializzati) al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo;
- previsione di un piano di backup periodico dei dati, file, programmi e sistemi operativi;
- effettuazione di test di ripristino periodici;
- tracciabilità delle richieste di intervento di manutenzione sui sistemi informativi (evolutiva, correttiva e ordinaria);
- utilizzo di ambienti segregati per sviluppo, test e produzione (segregazione sia logica, sia fisica);
- formale definizione di un processo di change management (inclusa la formale autorizzazione degli interventi di manutenzione);
- inventariazione degli applicativi ICT;
- utilizzo di appositi programmi antivirus aggiornati automaticamente su server e client;
- aggiornamento di programmi antivirus da installare su server e client;
- previsione di filtri antispamming, antiphishing e antivirus per i server di posta elettronica;
- utilizzo di firewall a protezione della rete interna;

- effettuazione di vulnerability assessment /penetration test periodici;
- formale definizione di piani di continuità operativa o di disaster recovery;
- previsione di reportistica periodica al fine di rilevare anomalie della rete e relativo monitoraggio;
- gestione operativa e tempestiva degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica, con immediato coinvolgimento dell'Amministratore competente per la parte IT
- utilizzo delle risorse informatiche assegnate esclusivamente per finalità attinenti all'attività lavorativa;
- sensibilizzazione degli utenti per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni (ad es. in merito al phishing o alle truffe telefoniche).

8 AFFARI LEGALI

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Indebita restituzione di conferimenti e illegale ripartizione di utili e riserve (artt. 2626 e 2627 Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. civ.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Attività sensibili

Gestione del contenzioso

Negoziazione dei contratti

Operazioni straordinarie

Figure coinvolte

Amministratori

Professionisti esterni (avvocati, commercialista)

Procedure

- Verbalizzazione delle riunioni del CdA.
- Verifiche volte ad assicurare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci, nonché la libera formazione della volontà assembleare.
- Formalizzazione all'interno dello Statuto delle modalità di rappresentanza in Assemblea dei diritti di voto.

- Verifica del diritto di partecipazione al CdA, anche per delega.
- Osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
- Tempestiva messa a disposizione del professionista esterno incaricato (commercialista) dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche.
- Rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità nella gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.) e, in generale, di tutte le operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale.
- Autorizzazione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale.
- Obbligo di evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, o anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria.
- Raccogliere e conservare tutti i documenti connessi ad una certa controversia o negoziazione contrattuale per fornire informazioni rilevanti ai professionisti o agli Amministratori per valutare adeguatamente la fattispecie.
- Valutazione congiunta da parte degli Amministratori prima di procedere con una certa azione legale, così come delle scelte da intraprendere rispetto alla stessa (es. decidere di transigere).
- Compimento di controlli volti a verificare la sussistenza di giustificativi per ogni movimentazione di denaro e la coincidenza tra il valore del contenzioso o accordo transattivo e i flussi monetari connessi.
- Divieto di formalizzare accordi transattivi fittizi o registrare valori rispetto al contenzioso non corrispondenti al vero.